

[별표 6] <개정 2010.12.31>

과태료의 부과기준(제88조제4항 본문 관련)

| 위반행위 및 행위자                                                                                                      | 해당 법조문<br>(도로교통법) | 차량종류별<br>과태료금액                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 법 제78조의 규정을 위반하여 교통 안전교육기관 운영의 정지 또는 폐지의 신고를 하지 아니한 사람                                                       | 제160조 제1<br>항제1호  | 100만원                                                                                                            |
| 2. 법 제109조제2항의 규정을 위반하여 강사의 인적사항과 교육과목을 게시하지 아니한 사람                                                             | 제160조 제1<br>항제2호  | 100만원                                                                                                            |
| 3. 법 제110조제2항의 규정을 위반하여 수강료등을 게시하지 아니하거나 동조제3항의 규정을 위반하여 게시된 수강료등을 초과한 금액을 받은 사람                                | 제160조 제1<br>항제3호  | 100만원                                                                                                            |
| 4. 법 제111조의 규정을 위반하여 수강료 등의 반환 등 교육생 보호를 위하여 필요한 조치를 하지 아니한 사람                                                  | 제160조 제1<br>항제4호  | 100만원                                                                                                            |
| 5. 법 제112조의 규정을 위반하여 학원 또는 전문학원의 휴원 또는 폐원신고를 하지 아니한 사람                                                          | 제160조 제1<br>항제5호  | 100만원                                                                                                            |
| 6. 법 제115조제1항의 규정에 의한 간판 기타 그 밖의 표지물의 제거, 시설물의 설치 또는 게시문의 부착을 거부·방해 또는 기피하거나 게시문이나 설치한 시설물을 임의로 제거하거나 못쓰게 만든 사람 | 제160조 제1<br>항제6호  | 100만원                                                                                                            |
| 6의2. 법 제49조제1항제1호를 위반하여 고인 물 등을 튀게 하여 다른 사람에게 피해를 준 운전자                                                         | 제160조 제2<br>항제1호  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 승합자동차등 : 2만원</li> <li>• 승용자동차등 : 2만원</li> <li>• 이륜자동차등 : 1만원</li> </ul> |
| 6의3. 법 제49조제1항제3호를 위반하여 창유리의 암도기준을 위반한 차의 운전자                                                                   | 제160조 제2<br>항제1호  | 2만원                                                                                                              |
| 7. 법 제50조제1항·제2항 또는 법 제67조 제1항의 규정을 위반하여 승차자로 하여금 좌석안전띠를 매도록 하지 아니한                                             | 제160조 제2<br>항제2호  | 3만원                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 운전자                                                                                                                                                                                                                  |             |                                                                                                                                                                                                           |
| 8. 법 제50조제3항의 규정을 위반하여 승차자로 하여금 인명보호장구를 착용하도록 하지 아니한 운전자                                                                                                                                                             | 제160조제2항제3호 | 2만원                                                                                                                                                                                                       |
| 8의2. 법 제52조제2항을 위반하여 어린이통학버스 안에 신고필증을 갖추지 아니한 어린이통학버스의 운전자                                                                                                                                                           | 제160조제2항제4호 | 3만원                                                                                                                                                                                                       |
| 8의3. 법 제67조제2항에 따른 고속도로등에서의 준수사항을 위반한 운전자                                                                                                                                                                            | 제160조제2항제5호 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 승합자동차등 : 2만원</li> <li>• 승용자동차등 : 2만원</li> <li>• 이륜자동차등 : 1만원</li> </ul>                                                                                          |
| 8의4. 법 제87조제1항 또는 제88조제1항을 위반하여 정기적성검사 또는 수시적성검사를 받지 아니한 사람                                                                                                                                                          | 제160조제2항제6호 | 3만원                                                                                                                                                                                                       |
| 9. 법 제87조제3항의 규정을 위반하여 운전면허증 갱신기간 이내에 운전면허를 갱신하지 아니한 사람                                                                                                                                                              | 제160조제2항제7호 | 2만원                                                                                                                                                                                                       |
| 10. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 차의 고용주등<br>가. 법 제13조제3항의 규정을 위반하여 중앙선을 침범한 차<br>나. 법 제60조제1항의 규정을 위반하여 고속도로에서 갓길을 통행한 차<br>다. 법 제61조제2항에서 준용되는 제15조제3항의 규정을 위반하여 고속도로에서 전용차로를 통행한 차                                          | 제160조제3항    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 승합자동차등 : 10만원</li> <li>• 승용자동차등 : 9만원</li> </ul>                                                                                                                 |
| 11. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 차의 고용주등<br>가. 법 제5조의 규정을 위반하여 신호 또는 지시를 따르지 아니한 차<br>나. 법 제17조제3항의 규정을 위반하여 제한속도를 준수하지 아니한 차<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 40km/h 초과</li> <li>• 20km/h 초과 40km/h 이하</li> </ul> | 제160조제3항    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 승합자동차등 : 8만원</li> <li>• 승용자동차등 : 7만원</li> <li>• 이륜자동차등 : 5만원</li> </ul> <p>※ 제한속도위반 가운데 40km/h 초과와 20km/h 이하의 경우에는 다음의 과태료금액을 적용한다.</p> <p>○제한속도위반 40km/h 초과</p> |

|                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20km/h 이하</li> </ul> |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 승합자동차등 : 11만원</li> <li>• 승용자동차등 : 10만원</li> <li>• 이륜자동차등 : 7만원</li> </ul> <p>○제한속도위반 20km/h 이하</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 승합자동차등 : 4만원</li> <li>• 승용자동차등 : 4만원</li> <li>• 이륜자동차등 : 3만원</li> </ul> |
| 12. 법 제15조제3항의 규정을 위반하여 일반도로에서 전용차로를 통행한 차의 고용주등              | 제160조제3항 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 승합자동차등 : 6만원</li> <li>• 승용자동차등 : 5만원</li> <li>• 이륜자동차등 : 4만원</li> </ul>                                                                                                                                             |
| 13. 법 제32조 내지 법 제34조의 규정을 위반하여 주차 또는 정차를 한 차의 고용주등            | 제160조제3항 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 승합자동차등 : 5만원<br/>(6만원)</li> <li>• 승용자동차등 : 4만원<br/>(5만원)</li> </ul>                                                                                                                                                 |

(주) 위 표 가운데

1. "승합자동차등"이라 함은 승합자동차, 4톤 초과 화물자동차, 특수자동차 및 건설기계를 말한다.
2. "승용자동차등"이라 함은 승용자동차 및 4톤 이하 화물자동차를 말한다.
3. "이륜자동차등"이라 함은 이륜자동차 및 원동기장치자전거를 말한다.
4. 제13호의 과태료금액 가운데 괄호 안의 것은 같은 장소에서 2시간 이상 주·정차위반을 하는 경우에 적용한다.